

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 장애인 연계고용 도급 계약 부적정

2. 관계기관 : ○○○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

고용노동부에서는 장애인 고용 촉진을 위해 상시 50명 이상의 근로자를 고용하는 사업주에 대해 정해진 비율 이상의 장애인을 고용하도록 하고 있고, 장애인 고용비율이 의무고용률에 못 미칠 경우 해당 사업주에게 매년 부담금을 납부하도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제33조에서는 사업주가 장애인 직업재활시설 또는 표준사업장과 도급⁵⁾계약을 체결할 경우, 해당 시설에서 일하는 장애인근로자를 사업주가 연계 고용한 것으로 간주하여 장애인 고용부담금을 감면받을 수 있도록 하고 있으며 「연계고용에 따른 부담금 감면기준」(고용노동부 고시 제2019-69호, 2020.01.01.)을 통해 장애인 직업재활시설과 도급계약 시 연계고용 감면신청을 할 수 있는 요건을 [표 1]과 같이 정하고 있습니다.

[표 1] 연계고용 도급계약 감면요건

구 분	세부 내역
감면요건	가. 도급내용(규격, 물성, 강도, 수량, 공정 등을 분명하게 적어야 한다) 및 일의 완성시기에 관한 사항을 포함할 것 나. 계약이행에 따른 보수금액과 재료비·노무비 등이 포함된 보수산출 내역에 관한 사항을 포함할 것 다. 계약기간이 1년 이상일 것

5) 「민법」제664조(도급의 의미) : 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함

또한 본사 계약관리부서에서는 공문(장애인 연계고용에 따른 고용부담금 감면제도 안내 및 교육 요청, 계약관리부-4314, '20.11.18) 시달을 통해 장애인 직업재활시설 또는 표준사업장과 도급계약 체결 시 장애인고용부담금 감면 혜택을 받을 수 있도록 해당 제도와 감면기준에 관한 내용을 안내하고 전파교육을 당부하였으며, 본사 인재경영부에서는 공문(연계고용에 따른 장애인 고용 부담금 감면제도 안내, 인재경영-4117, '20.11.19)을 통해 연계고용 대상 사업장 계약현황을 점검토록 하였습니다.

따라서 ○○○○○○병원에서는 장애인 표준사업장 및 직업재활시설과 계약을 체결하는 경우 연계고용 도급계약 기준을 충족하도록 계약조건을 설정하여 장애인 연계고용 부담금 감면을 위해 노력해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○병원의 도급계약 현황을 확인한 결과, '20년 12월 장애인 직업재활시설과 '2021년 소식지(행복한 섬김) 연간 계약'을 체결하면서 의뢰부서와 계약부서 모두 장애인 연계고용 제도를 고려하지 못하여 감면요건(보수산출 내역 명시)이 계약조건에 반영되지 않았으며, 12개월의 계약기간 내 추가반영 조치도 이루어지지 않아 약 1,510천 원 상당의 부담금을 감면 신청하지 못하였습니다.

4. 관계기관 의견

○○○○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○병원장은

- 장애인 연계고용 부담금 감면제도를 활용할 수 있도록 해당 내용을 전 부서에 안내하고, 향후 체결될 계약에 대해 연계고용 도급계약 감면요건이 충족될 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

○ ★★이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자